TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Pelo presente instrumento as partes,

CONCEDENTE

Razao social	**CNPJ**
Endereco completo	**CEP**
Cidade	**Estado (UF)**
E-mail de contato	**Representante legal**

ESTAGIARIO E RESPONSAVEL LEGAL (SE APLICAVEL)

ESTAGIARIO		RESPONSAVEL LEGAL	
Nome		Nome	
Data de nascimento		Nascimento	
CPF		CPF	
RG		RG	
E-mail		E-mail	
Telefone		Telefone	
Endereco completo		Endereco	
CEP		CEP	
Cidade		Cidade	
Estado		Estado	
Curso			
Periodo			
Ano			
Turno			
Tipo de estagio			

INSTITUICAO DE ENSINO

Nome da instituicao	**CNPJ / INEP**	**Endereco**
CEP	**Cidade**	**Estado**
E-mail	**Representante legal**	

AGENTE DE INTEGRAÇÃO (INTERVENIENTE ANUENTE)

DNA WORK TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, sociedade com sede na RUA ARQUITETO FRANCISCO BECK, 191 , na cidade de SÃO PAULO, no estado de SP, CEP 03626-150, inscrita no CNPJ sob nº 40.380.163/0001-61, com e-mail de contato documentos@dnawork.ai, neste ato representada na forma de seu documento constitutivo, por seu representante legal abaixo assinado (?DNA Work?), que figura neste instrumento na qualidade de agente de integração e interveniente anuente, não integrando a relação de estágio mantida entre a Concedente, o Estagiário e a Instituição de Ensino, vedada a sua atuação como representante de qualquer das Partes, nos termos do art. 16 da Lei do Estágio. As obrigações e declarações atribuídas às Partes neste TCE aplicam-se à DNA Work apenas naquilo que for compatível com essa qualidade;

(Concedente, Estagiário, Instituição de Ensino e DNA Work, quando referidos em conjunto, ?Partes? e, individualmente e indistintamente, ?Parte?).

As Partes celebram entre si o presente ?Termo de Compromisso de Estágio? (?TCE?), com a interveniência anuente da DNA Work, o qual será regido conforme as cláusulas e condições abaixo:

1. OBJETO

1.1. Este instrumento tem por objetivo estabelecer as condições para a realização de estágio, nos termos da Lei nº. 11.788/08, conforme alterada (?Lei do Estágio? e ?Estágio?, respectivamente) e a relação jurídica entre a DNA Work, Estagiário, a Concedente e a Instituição de Ensino.

2. CONDIÇÕES DO ESTÁGIO

2.1. As condições do Estágio constam do anexo I ao presente TCE (?Anexo I?). Este TCE é celebrado no âmbito do contrato de prestação de serviços de recrutamento e seleção e de cooperação para concessão de estágio firmado entre a Concedente e a DNA Work, cujas disposições permanecem aplicáveis às relações entre elas, prevalecendo este TCE, em caso de divergência, quanto às condições do Estágio.

3. DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES

3.1. As Partes observarão, na execução deste TCE, a Lei do Estágio e demais normas aplicáveis à relação de estágio.

3.2. As Partes deverão zelar pelo cumprimento do presente TCE.

3.3. As Partes reconhecem a DNA Work como agente de integração do Estágio, nos termos do art. 5º da Lei do Estágio, sem que tal reconhecimento importe outorga de mandato ou de representação, comprometendo-se a comunicar-lhe, no contato indicado no preâmbulo, quaisquer modificações supervenientes das condições relacionadas ao Estágio, notadamente a interrupção do estágio.

3.4. Cada Parte compromete-se a manter atualizados os dados de contato indicados no preâmbulo e a comunicar às demais qualquer alteração, sendo válidas e eficazes as comunicações enviadas ao contato ali registrado enquanto não houver atualização formal.

3.5. Cada Parte compromete-se a manter as demais Partes atualizadas em relação ao Estágio, especialmente relacionados com fim do vínculo com a Instituição de Ensino ou fim do vínculo com o Concedente.

3.6. A Concedente não atribuirá ao Estagiário atividades que descaracterizem ou sejam incompatíveis com a natureza do estágio, devendo as atividades desenvolvidas guardar correspondência com o plano de atividades previsto no Anexo II deste TCE (?Plano de Atividades?).

3.7. Cada Parte responde pelos danos que causar às demais em razão do descumprimento das obrigações previstas neste TCE, sem prejuízo das demais responsabilidades previstas neste TCE.

3.8. Cada Parte conservará, pelo prazo legal aplicável, os documentos comprobatórios da relação de estágio firmados sob sua responsabilidade.

3.9. Obrigações DNA Work. São obrigações da DNA Work:

(i) acompanhar e orientar as Partes em questões administrativas pertinentes a preenchimento e entrega de documentos obrigatórios para realização do Estágio;

(ii) formalizar eventuais ajustes nas condições do Estágio;

(iii) fazer o acompanhamento administrativo;

(iv) encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;

(v) cadastrar o Estagiário;

(vi) disponibilizar à Concedente os modelos do relatório semestral de atividades e do termo de realização do estágio e alertá-la dos respectivos prazos, caso assim solicitado, sem que tal cooperação transfira à DNA Work as obrigações que a Lei do Estágio atribui à Concedente.

3.9.1. A contratação do seguro contra acidentes pessoais em favor do Estagiário constitui dever legal da Concedente, nos termos do art. 9º, IV, da Lei do Estágio. Como serviço a ela prestado, a DNA Work poderá incluir o Estagiário em apólice de seguro contra acidentes pessoais ou de vida de sua titularidade, sem que tal inclusão configure representação da Concedente nem afaste o dever legal desta perante o Estagiário. A responsabilidade da DNA Work limita-se às falhas a ela imputáveis, ficando excluídas as hipóteses em que a ausência ou a insuficiência de cobertura decorrer de ato ou omissão da Concedente, notadamente do não repasse tempestivo dos dados do Estagiário. No estágio obrigatório, a responsabilidade pelo seguro poderá ser assumida pela Instituição de Ensino, na forma do parágrafo único do art. 9º da Lei do Estágio.

3.10. Obrigações Concedente. São obrigações da Concedente:

(i) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao Estagiário atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, nos termos do Plano de Atividades;

(ii) indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do Estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;

(iii) contratar em favor do Estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado;

(iv) por ocasião do desligamento do Estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;

(v) manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;

(vi) enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao Estagiário;

(vii) efetuar o pagamento da bolsa auxílio ou outra forma de contraprestação, conforme acordado com o Estagiário, bem como auxílio-transporte;

(viii) observar a jornada de atividade de estágio ajustada no Anexo I, reduzindo-a em, no mínimo, metade nos períodos de avaliação de aprendizagem, nos termos do art. 10, §2º, da Lei do Estágio;

(ix) conceder ao Estagiário recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante as férias escolares, remunerado quando houver bolsa e proporcional nos estágios com duração inferior a 1 (um) ano, nos termos do art. 13 da Lei do Estágio;

(x) aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e à segurança no trabalho, nos termos do art. 14 da Lei do Estágio;

(xi) observar os limites quantitativos do art. 17 da Lei do Estágio, quando aplicáveis, ressalvado o seu §4º, bem como, em qualquer hipótese, o percentual de 10% (dez por cento) das vagas assegurado a pessoas com deficiência (art. 17, §5º); e

(xii) acompanhar a manutenção da matrícula e da frequência escolar do Estagiário, comunicando às demais Partes qualquer fato que comprometa a regularidade do Estágio.

3.11. Obrigações Instituição de Ensino. São obrigações da Instituição de Ensino:

(i) avaliar as instalações da Concedente e sua adequação à formação cultural e profissional do Estagiário;

(ii) indicar professor orientador como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do Estagiário;

(iii) comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas;

(iv) exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de Relatório das Atividades;

(v) zelar pelo cumprimento do TCE, reorientando o Estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas;

(vi) aprovar o Plano de Atividades que consubstancie as condições/requisitos suficientes à exigência legal de adequação à etapa e modalidade da formação escolar do Estagiário; e

(vii) comunicar as demais Partes sobre o início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.

3.12. Obrigações Estagiário. São obrigações do Estagiário:

(i) Se obriga a cumprir as normas internas do Concedente;

(ii) Se obriga a cumprir e a respeitar as atividades descritas no Plano de Atividade;

(iii) Se obriga apresentar sempre que solicitado pelo Concedente ou qualquer outra Parte, declaração de matrícula emitida pela Instituição de Ensino ou outro documento que comprove vínculo com a mesma;

(iv) Manter atualizados seus dados cadastrais e escolares perante as outras Partes, informando quaisquer alterações havidas no percurso de sua atividade escolar, tais como: interrupção de frequência às aulas, mudança de curso, cancelamento de matrícula, trancamento de matrícula, transferência de instituição de ensino e conclusão de curso;

(v) Se responsabilizar pela entrega dos documentos pertinentes ao Estágio enquanto estiver em posse dos mesmos;

(vi) Informar à Concedente os períodos de avaliação na Instituição de Ensino, para fins de redução da jornada de estágio, conforme calendário acadêmico oficial disponibilizado pela Instituição de Ensino;

(vii) Se comprometer semestralmente com os Relatórios de Atividades previstos conforme a lei do Estágio;

(viii) Zelar pelos instrumentos de trabalho, com o bom convívio e respeito no ambiente de trabalho;

(ix) É responsável pela regularidade e assiduidade nas atividades escolares assim como pelas obrigações escolares.

3.13. Declarações. As Partes declaram, cada qual em relação a si:

(i) possuir plena capacidade e os poderes necessários para celebrar este TCE;

(ii) que as informações e os dados pessoais fornecidos para os fins deste TCE são corretos, verdadeiros e atualizados, sendo que, em caso de compartilhamento de dados pessoais de terceiros, tal compartilhamento é válido e o terceiro foi previamente informado sobre este TCE e sobre o tratamento de seus dados pessoais dele decorrente ? declaração que, quando o Estagiário for menor de 18 (dezoito) anos, é prestada conjuntamente por seu Responsável Legal, também signatário deste instrumento;

(iii) que observarão, no que lhes for aplicável, a legislação vigente, em especial a Lei do Estágio; e

(iv) que comunicarão prontamente às demais Partes qualquer fato que possa afetar a regularidade ou a continuidade do Estágio.

3.14. A Concedente declara que as atividades atribuídas ao Estagiário são compatíveis com sua área de formação, guardam correspondência com o Plano de Atividades aprovado pela Instituição de Ensino, e não têm por finalidade a substituição de mão de obra regular ou o preenchimento de posto de trabalho permanente.

3.15. A Concedente declara que o supervisor indicado no Anexo I integra o seu quadro de pessoal, possui formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do Estagiário e supervisiona, computado este TCE, no máximo 10 (dez) estagiários simultaneamente, obrigando-se a comunicar às demais Partes qualquer alteração dessas condições e a substituir o supervisor sempre que necessário à observância do art. 9º, III, da Lei do Estágio.

3.16. O Estagiário declara estar regularmente matriculado e frequentando curso compatível com a modalidade de estágio na data de assinatura deste TCE.

3.17. O Responsável Legal do Estagiário, quando aplicável, declara estar ciente e de acordo com a jornada, o local e as demais condições do estágio descritas no Anexo I.

4. PRAZO E VIGÊNCIA

4.1. O presente TCE vigorará enquanto perdurar o Estágio, iniciando-se e encerrando-se nas datas indicadas no Anexo I, observado o limite máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 11 da Lei do Estágio, exceto quando se tratar de estagiário com deficiência.

4.2. Alterações de natureza operacional ou administrativa que não impliquem modificação das obrigações essenciais do Estágio poderão ser implementadas mediante notificação escrita às demais Partes, no modelo previsto no Anexo III ao presente, e encaminhadas nos contatos indicados no preâmbulo deste TCE ou conforme informado e cadastrado junto à DNA Work, dispensada a formalização de Termo Aditivo.

4.3. O presente instrumento também poderá ser alterado ou prorrogado através de Termo Aditivo, sem prejuízo do disposto na cláusula acima.

4.4. Rescisão. Qualquer das Partes poderá rescindir unilateralmente este TCE a qualquer momento, mediante comunicação escrita às demais Partes e à DNA Work. O TCE extingue-se automaticamente, independentemente de notificação, com o encerramento, por qualquer motivo, do vínculo do Estagiário com a Instituição de Ensino.

4.5. O descumprimento de obrigação prevista neste instrumento, não sanado no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação, constitui motivo de rescisão imediata, ressalvadas as hipóteses de descaracterização do Estágio, que autorizam a rescisão imediata independentemente de prazo para saneamento.

5. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

5.1. As Partes reconhecem que, no contexto do objeto deste TCE, a Lei nº 13.709/2018 ? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) deve ser considerada, e que a Instituição de Ensino, a Concedente e a DNA Work observarão, no tratamento de dados pessoais decorrente deste TCE, a legislação aplicável, tratando sempre o mínimo de dados necessários para atendimento aos objetivos estabelecidos neste TCE.

6. CONFIDENCIALIDADE

6.1. Cada uma das Partes poderá, no curso da execução deste TCE, tomar conhecimento ou ter acesso a dados pessoais, inclusive de natureza sensível, e/ou a outras informações confidenciais da(s) outra(s) Parte(s) (?Informações Confidenciais?).

6.2. Cada Parte compromete-se a não comunicar, revelar, disponibilizar ou utilizar, no todo ou em parte, as Informações Confidenciais a que tiver acesso para qualquer finalidade distinta daquela que motivou sua obtenção, bem como a envidar seus melhores esforços para evitar a divulgação indevida das Informações Confidenciais a e/ou por terceiros, devendo notificar imediatamente as demais Partes caso tome conhecimento de divulgação indevida. O descumprimento desta cláusula sujeitará a Parte infratora às sanções e penalidades previstas na legislação aplicável, sem prejuízo da responsabilização civil pelos danos causados.

6.3. Não estão incluídas na definição de Informações Confidenciais aquelas informações: (a) que sejam ou venham a se tornar de conhecimento público sem violação deste TCE; (b) que sejam de conhecimento da Parte à época da celebração do presente TCE ou em virtude de sua divulgação pela Parte em caráter expressamente não-confidencial; (c) recebidas pela Parte de terceiro(s) que as divulgue(m) de forma não-confidencial; ou (d) desenvolvidas ou utilizadas pelas Partes de maneira independente, sem a utilização das Informações Confidenciais.

7. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

7.1. As Partes estão cientes que o Estágio não caracteriza vínculo empregatício e, portanto, não confere os direitos e benefícios estabelecidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 13º salário, aviso prévio, entre outros benefícios previstos na CLT. As Partes reconhecem que a ausência dos requisitos do art. 3º da Lei do Estágio, ou o descumprimento de qualquer das obrigações nele previstas, caracteriza vínculo de emprego do Estagiário com a Concedente para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária, na forma do art. 3º, §2º, da Lei do Estágio, respondendo a Concedente, com exclusividade, pelas obrigações daí decorrentes.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Nulidade Parcial: Caso qualquer disposição deste TCE seja considerada nula, inválida ou inexequível, tal fato não afetará a validade das demais disposições, que permanecerão em pleno vigor, comprometendo-se as partes a substituir a disposição afetada por outra que, na maior medida possível, alcance o mesmo efeito e propósito original.

8.2. Tolerância: A eventual tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação prevista neste TCE não implicará renúncia ao direito de exigi-la, tampouco novação ou alteração das condições pactuadas, constituindo mera liberalidade.

8.3. Cessão: A posição do Estagiário neste TCE é pessoal e intransferível, sendo vedada sua cessão a qualquer título. Em caso de reorganização societária da Concedente ou da DNA Work (fusão, incorporação ou cisão), este TCE vinculará a respectiva sucessora, independentemente de

anuência prévia das demais partes, desde que mantidas as condições ora pactuadas.

8.4. Integralidade do Instrumento: Este TCE e seus Anexos representam o entendimento integral entre as partes quanto ao seu objeto, substituindo quaisquer entendimentos, negociações ou comunicações anteriores, verbais ou escritas, sobre a mesma matéria.

8.5. Assinatura Eletrônica: Este TCE e eventuais Termos Aditivos poderão ser assinados eletronicamente, por qualquer meio de comprovação de autoria e integridade admitido em direito, sendo tal assinatura válida e eficaz entre as partes, dispensada a impressão ou a assinatura física do instrumento.

8.6. Fica eleito o foro da cidade de São Paulo para dirimir toda e qualquer questão ou controvérsia oriunda do presente termo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente instrumento.

Cidade e data de emissao:

CONCEDENTE	ESTAGIÁRIO
INSTITUIÇÃO DE ENSINO	RESPONSÁVEL LEGAL (SE APLICÁVEL)

DNA WORK TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.

ANEXO I

CONDIÇÕES DO ESTÁGIO

1. As principais condições do Estágio são:

i) Data de inicio de referencia	
ii) Data de termino (limite legal: 24 meses, salvo excecao)	
iii) Carga horaria diaria (horas)	
iii) Carga horaria semanal (horas)	
iv) Jornada e horario	
v) Supervisor de estagio	
vi) Bolsa-auxilio (R$)	
vii) Outros beneficios	
ix) Seguradora e numero da apolice	

viii) Recesso: 30 dias, proporcional para estagios inferiores a um ano; remunerado quando houver bolsa (art. 13).

2. As Partes deverão informar as demais Partes sobre alterações nas condições do Estágio, previstas acima, na forma do Anexo III.

3. A Data de Início, para todos os fins, é a data considerada para a contagem do prazo máximo de 24 meses de estágio do Estagiário, independentemente da data de efetivo início junto à Concedente. É obrigação da Concedente informar a data de efetivo início do Estagiário, caso assim solicitado por outra Parte.

4. A carga horária máxima prevista acima será considerada e ajustada, caso tratar de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, para o limite de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais (art. 10, I e II, da Lei do Estágio), reduzidos à metade nos períodos de avaliação de aprendizagem.

ANEXO II

PLANO DE ATIVIDADES

1. Descricao das atividades do Plano de Atividades:

ZapSign 1596bd84-e4f9-416a-9b81-fe4de6083a89. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

ANEXO III

MODELO DE NOTIFICAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

TERMO ADITIVO [=] AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

TCE original nº / referência: [=]

Pelo presente Termo Aditivo, as partes abaixo identificadas nesta correspondência e já qualificadas no Termo de Compromisso de Estágio (TCE) referido acima, cujas cláusulas não expressamente alteradas por este instrumento permanecem integralmente vigentes, resolvem alterar as seguintes condições:

1. ALTERAÇÕES

Condição	**Valor anterior**	**Novo valor**
Data de início	___/___/_____	___/___/_____
Data de término	___/___/_____	___/___/_____
Carga horária semanal	_____ horas	_____ horas
Jornada / horário		
Valor da bolsa auxílio	R$ _____	R$ _____
Supervisor de estágio		
Outras condições		

2. As demais cláusulas do TCE original permanecem inalteradas e em pleno vigor. Este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparável do TCE original, produzindo efeitos a partir de [data].

Este Termo Aditivo pode ser assinado eletronicamente, dispensando reimpressão da via original do TCE.

São Local e data do termo aditivo:

Remetente: [=]